

1501896-88.2022.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2110019/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 24481271 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2110019 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FERNANDO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501896-88.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501896-88.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2110019/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 24481271 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2110019 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FERNANDO DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a LUIS FERNANDO DE SOUZA (com qualificação à fl.13) a conduta correspondente ao art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, praticada em 24/04/2022, na modalidade consumada. Segundo a denúncia: "no dia 24 de abril de 2022, por volta de 17h00min, na Rua

Santo Antônio da Posse, altura do nº 51, casa B, Jardim Barão, nesta cidade e comarca, LUIS FERNANDO DE SOUZA, qualificado a fls. 24, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 28 porções de maconha, pesando aproximadamente 26 gramas, e 04 porções de cocaína, com peso aproximado de 3 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17 e auto de constatação de fls. 15/16), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fls. 64/65); 2) o recebimento da denúncia (fls. 96/97) em 08/07/2022; 3) a defesa (fls. 76); 4) notificação (fl. 87); 5) citação (fl. 120); 6) a colheita de prova oral em juízo (em solo policial, fls. 5/6, 22 e 24). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais.

Anoto, ainda, o encarceramento de LUIS FERNANDO DE SOUZA nesta fase processual, pois sua prisão em flagrante (fl. 4); pedido de relaxamento de prisão em flagrante delito (fls. 33/49); alvará de soltura (59/60).

## Capítulo II – Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

### 2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 02/03); boletim de ocorrência (fls. 25/26); auto de exibição e apreensão (fl. 20); auto de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 18/19); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 90/92).

### 2.2. Da autoria.

A autoria de LUIS FERNANDO DE SOUZA também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir.

Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1/2), aos depoimentos (fls. ls. 5/6, 22 e 24), ao auto de exibição e apreensão (fl. 20), ao laudo pericial (fls. 90/92) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: no dia 24 de abril de 2022, por volta de 17h00min, na Rua Santo Antônio da Posse, altura do nº 51, casa B, Jardim Barão, nesta cidade e comarca, LUIS FERNANDO DE SOUZA, qualificado a fls. 24, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 28 porções de maconha, pesando aproximadamente 26 gramas, e 04 porções de cocaína, com peso aproximado de 3 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17 e auto de constatação de fls. 15/16), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse sentido, as testemunhas de acusação Edmilson dos Santos Maria e Humberto Assis de Lacerda, ambos guardas civis, nas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que: estavam em patrulhamento pelo Jardim Barão oportunidade em que avistaram um indivíduo saindo de uma área verde existente no final da Rua Santo Antonio de Posse, ao ver a viatura o indivíduo arremessou uma sacola no solo e caminhou em direção a um bar existente no local que já é de conhecimento da equipe

como sendo um ponto de venda de drogas. O indivíduo foi abordado e identificado como sendo LUIS FERNANDO DE SOUZA o mesmo foi submetido a uma busca pessoal e nada de ilícito foi localizado. Prosseguindo na averiguação os guardas municipais recolheram o saco plástico que Luis Fernando havia jogado e constataram que no interior havia 28 invólucros com maconha e 4 micro tubos contendo cocaína. Face aos objetos os guardas municipais deram voz de prisão ao réu. No local não encontraram ninguém responsável pelo Bar. O pai do réu, que passava por lá no momento, disse que o réu seria o arrendatário do Bar. O réu informou que a droga não seria dele e seria usuário. Estavam a cerca de 5 metros do réu quando visualizaram ele se desfazer da sacola.

O informante Murilo Cassiano Dias Bordi, amigo do réu, disse que ele trabalhava em Americana. Desconhece que o réu tivesse um bar.

O informante Benício França de Souza, pai do réu, disse que no dia da prisão do réu o depoente chegou ao local e em nenhum momento disse aos GCMS que o filho trabalhava naquele bar, mas em outro local.

Por sua vez, o acusado LUIS FERNANDO DE SOUZA, solo policial (fl. 22), negou a prática do crime. Relatou que: "reside no bairro onde foi detido, que é usuário de maconha e na tarde deste domingo foi até ao campo de areia existente no bairro para fumar um "baseado", no momento em que estava saindo do local foi abordado por guardas municipais. Que, após busca pessoal nada de ilícito foi localizado consigo. Que, desconhece de quem seria a droga localizada pelos guardas municipais. Que, não é o responsável pelo bar e, é apenas frequentador do local." Em juízo disse que estava sentado no banco ali no campo, tomando uma cerveja com Murilo, quando desceu para fumar um baseado. Os guardas civis o abordaram e apenas dispensou seu baseado. Desconhece a droga localizada pelos GCMS.

Ora, os depoimentos apresentados pelos guardas, somado às circunstâncias nas quais foi flagrado o acusado, denotam seu envolvimento com o tráfico. Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei 11.343/06. Colacione-se entendimento doutrinário:

"Assim, 'para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'. Houve, portanto, adoção do critério de reconhecimento judicial e não o critério da quantificação legal. Caberá ao juiz, dentro desse quadro, avaliar se a droga destinava-se ou não ao consumo pessoal, não se levando em conta apenas a quantidade da droga, mas inúmeros outros fatores. Convém notar que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 'a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes outros elementos capazes de orientar a convicção do Julgador, no sentido da ocorrência do referido delito (5ªT., HC 17.384/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ, 3-6-2002)''". (grifos meus) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 4 - Legislação Penal Especial - 7ª edição - Saraiva - 2012, pg. 761).

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento dos agentes de segurança, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas, mormente porque nada há nos autos a demonstrar que houvesse animosidade prévia entre as partes. Houvesse o interesse de incriminá-lo falsamente, e os guardas teriam dito que o réu teria confessado integralmente o tráfico, o que não ocorreu. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858-90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. BRENÓ GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.

Ademais, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do tráfico. Afinal de contas, em poder do acusado foram apreendidos 28 (vinte e oito) invólucros de maconha e 04 (quatro) microtubos de cocaína,

evidenciando a traficância. Verifico, portanto, que a versão da parte acusada, quando confrontada com as demais provas, materiais e orais, evidencia, sobremaneira, tratar-se de subterfúgio lançado para elidir os rigores da lei penal. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

### Capítulo III - Da dosimetria.

Dado o veredito, estabeleço, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

#### 3.1. Passo a dosar a pena para LUIS FERNANDO DE SOUZA.

##### 3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

a) Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

b) Antecedentes: neste caso, presumem-se bons antecedentes, pois não há qualquer certidão de condenação transitada em julgado por fato anterior, sendo vedado o uso de inquéritos e ações em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do e. STJ).

c) Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.

d) Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

e) Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

f) Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa.

g) Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico. Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

h) Comportamento da vítima: sendo o caso de delito vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se levará em conta essa circunstância.

i) Natureza e quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11.343/06): neste caso, a variedade e natureza das drogas apreendidas geram maior grau de censura à conduta do acusado.

Analisadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: "reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." (art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas). Tendo em conta todas as ponderações listadas (sobretudo o item "i"), julgo prudente fixar a pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um

sexto), resultando em “05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa”.

### 3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

- a) Nenhuma das circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) está presente.
- b) Nenhuma das circunstâncias agravantes (arts. 61 e 62) está presente.

Posto isso, em vista da inexistência de quaisquer agravantes e atenuantes, mantenho o estabelecido na etapa anterior.

### 3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, nenhuma causa de aumento está presente. Todavia, incide a benesse prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, segundo o C. STF, Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividade criminosa, afastando-se a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação. (HC 199309, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021). No mesmo sentido, a 5ª e 6ª Turmas do C. STJ (AgRg no HC 673.030/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021; HC 664.284/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 21/09/2021).

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, levando-se em conta que a variedade de droga apreendida já foi utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, não podendo ser novamente utilizada como critério, nesta fase, em prejuízo do réu, sob pena de bis in idem, tenho que a redução deva ser feita no máximo, de tal sorte que a pena a ser cumprida pelo réu fica consolidada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão.

Considerando-se a primariedade do réu, tenho que o regime inicial a ser aplicado é o aberto.

Ainda, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, ressalvada posição em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele, a entidade a ser designada pelo juízo das execuções.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 194 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do réu e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menor valor que a lei estabelece.

Por fim, considerando o fato de o crime ser vago (sem vítima direta), deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP).

## Capítulo IV – Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra LUIS FERNANDO DE SOUZA (com qualificação à fls. 13), por haver incorrido nas sanções do art. 33, §4º, da

Lei 11.343/06 – Lei de Drogas, bem como para, em cumprimento ao disposto no art. 387 do CPP:

a) CONDENAR a parte acusada a “1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão , em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, consistente em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, nos termos da fundamentação;

b) CONDENAR a parte acusada ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Defiro ao réu o direito de apelar em liberdade. Transitada em julgado, tome a serventia as seguintes providências:

a) Comunique-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);

b) Lance-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;

c) Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme art. 105 da LEP e cumpram-se as demais normas da E. CGJ.

d) autorizo a destruição dos entorpecentes, caso ainda não realizada.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Santa Bárbara d'Oeste, 11 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA